

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/4369/25

הצעת חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון – קצבה ליתום משני הוריו), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 26 בחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 26(א), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) ליתום משני הוריו שמתקיימת בו אחת מהוראות פסקאות (1) עד (3) שלהלן, עד הגיעו לגיל 35 – חמישה-עשר אחוז לכל יתום בתוספת חמישה-עשר אחוז לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד:

(1) יתום שאחד מהוריו נספה, בהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950² (להלן – נספה) והורו השני נפטר כתוצאה מפגיעת איבה, בהגדרתה בחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970³ (להלן – נפטר כתוצאה מפגיעה איבה);

(2) יתום ששני הוריו נספו;

(3) יתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה;"

2. תיקון סעיף 28 בסעיף 28(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 65.

² ס"ח התש"י, עמ' 162.

³ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

"(א3) ליתום משני הוריו שמתקיימת בו אחת מהוראות פסקאות (1) עד (3) שבסעיף 26(א)(א3), עד הגיעו לגיל 35 – חמישה-עשר אחוז לכל יתום בתוספת עשרים וחמישה אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד;"

3. תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 –
הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)

(1) בסעיף 22(א), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(א3) ליתום משני הוריו שמתקיימת בו אחת מהוראות פסקאות (1) עד (3) שלהלן, עד הגיעו לגיל 35 – חמישה-עשר אחוז לכל יתום בתוספת חמישה-עשר אחוז לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד:

(1) יתום שאחד מהוריו נספה, כהגדרתו בחוק משפחות החיילים (להלן – נספה) והורו השני נפטר כתוצאה מפגיעת איבה, כהגדרתה בחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970⁵ (להלן – נפטר כתוצאה מפגיעת איבה);

(2) יתום ששני הוריו נספו;

(3) יתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה;"

(2) בסעיף 25(א), פסקה (3) יבוא:

"(א3) ליתום משני הוריו שמתקיימת בו אחת מהוראות פסקאות (1) עד (3) שבסעיף 22(א)(א3) לחוק, עד הגיעו לגיל 35 – חמישה-עשר אחוז לכל יתום בתוספת עשרים וחמישה אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד;"

⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.

⁵ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

תחילה ותחולה 4. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול גם על יתום משני הוריו ששניהם נספו או נפטרו, כמשמעותו בסעיף 1, לפני יום תחילתו.

דברי הסבר

חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק הגימלאות) וחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן – חוק שירות הקבע), קובעים כי ליתום שהוא שאיר של עובד או חייל בשירות קבע שנפטר או ליתום שהוא שאיר של נפטר שזכאי לקצבת פרישה, תשולם קצבה באחוזים ממשכורתו הקובעת או באחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר, לפי העניין, לפי התנאים הקבועים בחוקים האמורים.

בהתאם לאמור, ליתום שאינו עומד ברשות עצמו, ואין בן זוג הזכאי לקצבת השאירים, תשולם קצבה בשיעור של 15 אחוזים בתוספת 15 אחוזים לכלל היתומים, אם הורה הוא עובד שנפטר בזמן שירותו ושירת שלוש שנים לפחות, או 25 אחוזים לכלל היתומים אם הוא הורה הוא זכאי לקצבת פרישה שנפטר. בהתאם להוראות החוקים, מי שעומד ברשות עצמו הוא מי שמלאו לו 18 שנים, ובילדו ובנכדו של הנפטר מי שמלאו לו 20 שנים, ואם הוא בשירות סדיר או בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית – מי שמלאו לו 21 שנים, והכל פרט למי שאין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו. כלומר, זכאותו של יתום לתשלומים האמורים מתקיימת רק כל עוד הוא אדם שאינו עומד ברשות עצמו.

במסגרת מתקפת הטרור שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), שבעקבותיה הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, והוכרז מבצע "חרבות ברזל", אירעו מספר מקרים בהם התייתם ילד משני הוריו שנספו או נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה. בהתאם להוראות החוק הקיים, במצב זה זכאותו של יתום היא לקצבה בשיעור של 15 אחוזים בתוספת 15 אחוזים לכלל היתומים או 25 אחוזים לכלל היתומים, לפי העניין, ובלבד שטרם מלאו לו 18 שנים, או 21 שנים למשרת בשירות סדיר או לאומי או בהתנדבות קהילתית, לפי העניין.

כיוון שמדובר במצב יוצא דופן, שבו התייתם ילד משני הוריו כתוצאה מפעולת איבה או משירות בכוחות הביטחון, ונוכח הוראות חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שלפיהן הוגדל התגמול המשתלם ליתום משני הוריו שנפגעו כתוצאה מפגיעת איבה, במטרה לסייע ליתומים כאמור, מוצע בהצעת חוק זו לתקן את סעיפים 26 ו-28 לחוק הגימלאות, ואת סעיפים 22 ו-25 לחוק שירות הקבע ולקבוע כי יתום משני הוריו שנפטר כתוצאה מפעולת איבה או במהלך שירות הקבע, יהיה זכאי לקצבה הקבועה בחוק הגימלאות או בחוק שירות הקבע, אף אם הוא עומד ברשות עצמו, וזאת עד הגיעו לגיל 35.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר א' התשפ"ד (04.03.2024)